

1510836-84.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122698/2022 - 08º D.P. BRAS, 24774972 - 08º D.P. BRAS, 2122698 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOZETANHA DO SOCORRO MENDES DA SILVA

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510836-84.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510836-84.2022.8.26.0228, c. 567/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122698/2022 - 08º D.P. BRAS, 24774972 - 08º D.P. BRAS, 2122698 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOZETANHA DO SOCORRO MENDES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

JOZETANHA DO SOCORRO MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33,

“caput”, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 10h18min, na Avenida do Estado nº 4005, Cambuci, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, guardava e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) invólucros plásticos contendo substância popularmente conhecida como “maconha”, totalizando 89,3g (oitenta e nove gramas e três decigramas) de substância Tetrahidrocannabinol (THC) e 36 g (trinta e seis gramas) de cocaína, na forma de “crack”, acondicionados em 117 (cento e dezessete) invólucros plásticos, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e trazia consigo, ainda, R\$ 167,90 (cento e sessenta e sete reais e noventa centavos) em notas trocadas.

A denúncia foi oferecida em 12 de maio de 2022.

Em 17 de maio de 2022, houve a determinação para a notificação da ré, bem como para apresentação de defesa prévia (fls. 126/127).

A ré foi notificada (fls. 162/163), ofertou defesa preliminar (fls. 174/176) e foi regularmente citada.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas comuns à acusação e defesa. Não foram requeridas diligências pelas partes. A seguir a ré foi interrogada.

Em alegações finais, as partes postularam a absolvição da ré por insuficiência de provas.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, o policial Wellington avistou a ré agachada, mexendo em uma caixa. O policial José Eduardo afirmou não ter visto a ré mexendo na caixa, mas foi avisado por ser colega sobre o que ele havia visto. Ao perceber a presença de policiais, ela atravessou a rua e foi ao encontro de um homem que estavam com alimentos em mãos e se apresentou como marido dela. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a ré. Dentro da caixa na qual ela mexia, encontraram uma sacola, dentro da qual havia 34 porções de maconha e 117 porções de crack, além de certa quantia em dinheiro. A ré negou a posse das drogas, afirmando que estava no local para coleta de material reciclável, mas afirmaram que ela não parecia ser coletora de tal tipo de material, pois estava com as unhas pintadas. Ela declarou que residia nas proximidades. Não havia qualquer outra pessoa no local. O policial Wellington já a havia abordado anteriormente, mas não efetuou a prisão dela. Ela não parecia estar sob efeito de drogas e não tinha qualquer apetrecho para consumo de drogas.

A ré fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

De fato, como sustentado pelas partes, as provas carreadas aos autos não viabilizam um decreto condenatório.

Com efeito, não há qualquer elemento concreto e indubitado que viabilize a este Juízo imputar à ré a posse das drogas apreendidas.

Isto porque, na fase policial, o militar Wellington não afirmou que havia visto a ré mexendo na embalagem na qual as drogas foram encontradas, sendo que na presente data fez tal afirmação, mas esclareceu que ela estava agachada, mexendo em uma caixa que estava no chão. O outro policial ouvido não visualizou a ré mexendo em tal caixa, sendo que apenas a viu atravessando a rua. Com a ré nada foi encontrado, nem mesmo dinheiro.

Tal dinâmica fática não permite afirmar-se que as drogas estavam sob os cuidados da ré, já que o policial apenas relatou tê-la visto agachada, mexendo na caixa. Tal é insuficiente para se afirmar que a ré estava no local, em poder das drogas e que pretendia vendê-las a usuários.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER a ré JOZETANHA DO SOCORRO MENDES DA SILVA da imputação de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se para incineração do entorpecente apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Quanto ao dinheiro apreendido, como não estava em poder da ré, mas sim junto às

drogas encontradas, é de determinar seu perdimento nos termos da lei.
Oportunamente, oficie-se para transferência do valor e, nos termos do COMUNICADO CG Nº. 805/2019 da E. Corregedoria Geral da Justiça, oficie-se para comunicação sobre o perdimento, encaminhando-se o ofício para a Esplanada dos Ministérios, Bloco T - Ministério da Justiça e Segurança Pública, Edifício Sede, sala 208, Brasília, Distrito Federal, CEP: 070064-900.

Comunique-se a prolação da presente sentença ao C.STJ e o E.TJ tendo em vista os Habeas Corpus impetrados.

P.R.I.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA